대법원 "상당한 이유 있으면 원칙적으로 개명 허가"...2005년에 기준이 바뀌었다

부제목 주소지 관할 가정법원에 허가를 받아 1개월 안에 신고하는 절차이고, 법원이 든 논거 가운데 하나는 주민등록번호가 바뀌지 않는다는 점이다

박인택 기자 · 2027.04.02 입력

사진



한 여성이 관공서 대기실 탁자에서 펜을 들고 신청서를 쓰고 있다. 뒤쪽으로 차례를 기다리는 사람들이 앉아 있다. / AI 생성 이미지

사진 제목 신청서를 쓰는 여성

캡션 한 여성이 관공서 대기실 탁자에서 펜을 들고 신청서를 쓰고 있다. 뒤쪽으로 차례를 기다리는 사람들이 앉아 있다. / AI 생성 이미지

본문

[중부매일 박인택 기자] 이름을 바꾸는 일은 생각보다 간단한 절차이고, 생각보다 깐깐하지 않다. 법원이 보는 기준이 2005년에 한 차례 크게 바뀌었기 때문이다.

절차부터 보면 이렇다. '가족관계의 등록 등에 관한 법률' 제99조 제1항은 "개명하고자 하는 사람은 주소지(재외국민의 경우 등록기준지)를 관할하는 가정법원의 허가를 받고 그 허가서의 등본을 받은 날부터 1개월 이내에 신고를 하여야 한다"고 정한다. 가정법원에 허가를 받는 것이 먼저이고, 허가서의 등본, 곧 원본과 같은 내용임을 증명한 사본을 받은 날부터 한 달 안에 신고를 마치면 된다.

신고서에 적을 것도 조문에 있다. 제2항은 "변경 전의 이름", "변경한 이름", "허가연월일" 세 가지를 적도록 했고, 제3항은 허가서의 등본을 첨부하라고 정했다.

문제는 그 허가를 받기가 어려운가다. 여기서 2005년 대법원 결정이 나온다. 대법원은 2005년 11월 16일 2005스26 결정에서 개명 허가의 기준을 이렇게 정리했다. "개명을 허가할 만한 상당한 이유가 있다고 인정되고, 범죄를 기도 또는 은폐하거나 법령에 따른 각종 제한을 회피하려는 불순한 의도나 목적이 개입되어 있는 등 개명신청권의 남용으로 볼 수 있는 경우가 아니라면, 원칙적으로 개명을 허가함이 상당하다."

'원칙적으로 허가'라는 말이 핵심이다. 허가해 줄 특별한 이유를 신청인이 입증해야 하는 구조가 아니라, 거부할 이유가 없으면 허가한다는 쪽으로 무게가 옮겨간 것이다.

대법원이 든 이유는 결정문에 네 가지로 적혀 있다. 첫째, 이름은 "통상 부모에 의해서 일방적으로 결정되어지고 그 과정에서 이름의 주체인 본인의 의사가 개입될 여지가 없"으므로, 불만이 있어도 평생 그 이름으로 살라고 강요하는 것은 "정당화될 수도 없고 합리적이지도 아니"하다는 것이다.

둘째는 실무적인 이유다. "이름이 바뀐다고 하더라도 주민등록번호는 변경되지 않고 종전 그대로 존속하게 되므로 개인에 대한 혼동으로 인하여 초래되는 법률관계의 불안정은 그리 크지 않으리라고 예상"된다고 적었다. 사람을 식별하는 번호가 그대로 남으니 이름이 바뀌어도 거래나 기록이 끊기지 않는다는 의미다.

셋째는 비교다. 대법원은 기업의 상호를 예로 들었다. 개인보다 이해관계가 훨씬 복잡한 법인도 "상호의 변경에 관하여는 관계 법령에서 특별한 제한을 두고 있지 아니할 뿐만 아니라, 실제로도 자유롭게 상호를 변경하는 경우가 적지 아니"하다는 것이다. 회사 이름은 쉽게 바꾸면서 사람 이름만 엄격히 묶어 둘 이유가 없다는 말이다.

넷째는 헌법이다. 개명을 지나치게 제한하면 "헌법상의 개인의 인격권과 행복추구권을 침해하는 결과를 초래할 우려가 있"다고 적었다. 결정문은 이름에서 나오는 이익을 자신의 관리 아래 둘 수

있는 권리를 성명권이라 부르고, 이것이 헌법상 행복추구권과 인격권의 한 내용을 이룬다고 설명했다.

이 사건 자체도 눈여겨볼 만하다. 신청인의 이름에는 통상 쓰이지 않는 한자가 들어 있어 다른 글자로 잘못 읽히는 일이 잦았다. 결정문에 따르면 호적을 담당하는 공무원조차 그 글자를 다른 글자로 잘못 알고 호적부에 잘못 올렸다가 2002년에야 법원이 직권으로 바로잡았다. 이름 때문에 성별이 잘못 알려지는 일도 적지 않았다고 적혀 있다. 원심 법원은 개명을 허가할 사유가 없다며 신청을 받아들이지 않았으나 대법원이 이를 뒤집고 사건을 돌려보냈다.

신청인이 당시 신용불량자로 등록돼 있었다는 점도 쟁점이었다. 대법원은 개명이 되더라도 금융기관이 거래나 연체 내역을 파악하는 데 특별한 어려움이 생긴다고 볼 자료가 없고, 법령상의 제한을 피하려는 의도도 찾을 수 없다며 그것만으로 개명을 막을 수는 없다고 판단했다.

다만 이 결정이 인용한 조문은 호적법 제113조다. 호적법은 2008년에 '가족관계의 등록 등에 관한 법률'로 바뀌었다. 조문 번호는 달라졌지만 법원의 허가를 받아 개명한다는 구조와 이 결정이 세운 기준은 그대로 이어지고 있다.

끝으로 한 가지. 법원이 보는 것과 작명을 하는 쪽이 보는 것은 다르다. 법원은 개명할 상당한 이유가 있는지, 그리고 남용은 아닌지를 본다. 획수나 소리의 길흉을 따지지 않는다. 새 이름을 무엇으로 할지는 신청인이 정해서 가져가는 것이고, 그 이름을 어떤 기준으로 골랐는지는 법원의 판단 대상이 아니다.

추천 키워드

개명　개명허가　가정법원